EJ. 3 · TEMA 28

Medidas sanitarias y fitosanitarias. Acuerdo MSF de la OMC

Ejercicio 3 · Esquema del tema 28 · Actualizado el 11 de octubre de 2026

01 INTRODUCCIÓN
02 EL ACUERDO MSF: CONTENIDO
03 EL ACUERDO MSF: EVOLUCIÓN
04 EL PORTAL ACCESS2MARKETS: ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
05 CASOS CONCRETOS
06 CONCLUSIÓN

01 INTRODUCCIÓN

Las **medidas sanitarias y fitosanitarias** protegen la salud humana y animal (sanitarias) y la sanidad de los vegetales (fitosanitarias), garantizando la inocuidad de los alimentos y evitando la entrada de enfermedades y plagas. Son legítimas, pero tras la reducción arancelaria de las rondas del GATT pueden usarse como barrera no arancelaria con fines proteccionistas. De ahí la necesidad de equilibrar el derecho a proteger la salud con la evitación de restricciones injustificadas. Hitos:

- **GATT de 1947**, artículo XX.b): excepción para las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de personas y animales o preservar los vegetales, sin discriminación arbitraria ni restricción encubierta del comercio
- **Ronda Uruguay (1986 a 1994)**: creación de la OMC el 1 de enero de 1995 y **Acuerdo MSF**, en vigor junto con el **Acuerdo OTC**

MSF y OTC tienen ámbitos excluyentes: el OTC no se aplica a las medidas definidas en el anexo A del MSF (art. 1.5 OTC), aunque una misma norma puede contener requisitos de ambos tipos. El MSF cubre las medidas contra riesgos sanitarios y fitosanitarios, cualquiera que sea su forma, y el OTC los demás reglamentos técnicos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad. Un límite máximo de residuos de plaguicidas es MSF, y el etiquetado nutricional o la calidad comercial son OTC.

02 EL ACUERDO MSF: CONTENIDO

2.1 Objetivo, estructura y ámbito

El Acuerdo reconoce el derecho soberano de los miembros a fijar el nivel de protección que consideren adecuado, pero exige que las medidas estén justificadas científicamente y no sean restricciones arbitrarias, injustificables o encubiertas del comercio.

Tiene 14 artículos y 3 anexos: A (definiciones), B (transparencia) y C (procedimientos de control, inspección y aprobación). Se aplica a toda medida que pueda afectar directa o indirectamente al comercio, y no solo a lo agrícola: incluye la pesca, porque animales abarca peces y fauna silvestre, y vegetales abarca bosques y flora silvestre.

2.2 Concepto de medida sanitaria o fitosanitaria

El anexo A define la medida aplicada para:

- Proteger animales y vegetales de plagas, enfermedades y organismos patógenos
- Proteger a personas y animales de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos patógenos en alimentos, bebidas o piensos
- Proteger a las personas de enfermedades propagadas por animales, vegetales o sus productos, o de plagas
- Prevenir o limitar otros perjuicios derivados de plagas

Formas habituales: exigir zonas libres de enfermedades, inspeccionar contaminantes, imponer tratamientos (fumigación, frío) y fijar límites máximos de residuos de plaguicidas o medicamentos veterinarios.

2.3 Derecho a adoptar medidas y condiciones que deben cumplir

El art. 2 reconoce el derecho a adoptar las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de personas y animales y preservar los vegetales, siempre que sean compatibles con el Acuerdo. Condiciones:

- **Necesidad y justificación científica** (art. 2.2): solo en cuanto sean necesarias, basadas en principios científicos y no mantenidas sin testimonios suficientes, salvo las provisionales
- **No discriminación** (art. 2.3): sin discriminación arbitraria o injustificable entre miembros con condiciones idénticas o similares, incluido el propio territorio
- **Sin restricción encubierta** del comercio internacional (art. 2.3)

Las medidas conformes se presumen compatibles con el GATT de 1994, en particular con su artículo XX.b) (art. 2.4).

2.4 Principios y disciplinas para su aplicación

- **Armonización** (art. 3): las medidas se basan en normas internacionales cuando existan, y las conformes se presumen compatibles con el Acuerdo y el GATT (art. 3.2). Cabe un nivel superior con justificación científica o conforme al art. 5 (art. 3.3). Organizaciones de referencia, las «tres hermanas»:
  - **Codex Alimentarius** (FAO y OMS, 1963): inocuidad de los alimentos
  - **OMSA** (antigua OIE): sanidad animal y zoonosis
  - **CIPF**, con secretaría en la FAO: sanidad vegetal
- **Equivalencia** (art. 4): se aceptan las medidas de otros miembros si el exportador demuestra objetivamente que logran el nivel de protección del importador, que puede pedir acceso razonable para inspecciones

- **Evaluación del riesgo** (art. 5): se tienen en cuenta técnicas de organizaciones internacionales, testimonios científicos, procesos de producción, condiciones ecológicas y, en sanidad animal y vegetal, factores económicos. Se exige coherencia (art. 5.5) y que no se restrinja el comercio más de lo necesario (art. 5.6), es decir, que no exista otra medida viable, técnica y económicamente, significativamente menos restrictiva
- **Medidas provisionales** (art. 5.7): ante testimonios insuficientes, sobre la información disponible, buscando información adicional y revisándolas en un plazo razonable
- **Regionalización** (art. 6): adaptación a zonas libres de plaga o de escasa prevalencia, cuya prueba corresponde al exportador
- **Transparencia** (art. 7 y anexo B): publicar, notificar y tener servicio de información
- **Control, inspección y aprobación** (art. 8 y anexo C): sin demoras indebidas y sin trato menos favorable al producto importado
- **Asistencia técnica y trato especial** (arts. 9 y 10): plazos más largos y asistencia a países en desarrollo y menos adelantados, con el **STDF**

2.5 El Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

El **Comité MSF** (art. 12) administra el Acuerdo, es foro de consultas y vigila la armonización. Reúne a todos los miembros, se reúne normalmente tres veces al año en Ginebra y decide por consenso. Son observadores el Codex, la OMSA, la CIPF, la OMS, la FAO, la UNCTAD o la ISO. Logros:

- Procedimientos de transparencia y de vigilancia del uso de normas internacionales
- Directrices sobre coherencia (art. 5.5) y decisiones sobre equivalencia y regionalización
- Procedimiento de consultas ad hoc (2014), con buenos oficios del Presidente
- **Preocupaciones comerciales específicas** sobre medidas de otros miembros: 598 entre 1995 y 2024, y récord de 76 en la reunión de marzo de 2026

2.6 Procedimiento de información y notificación

- **Servicio de información**: responde a otros miembros y facilita documentos. En España lo desempeña la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (**SOIVRE**), que difunde proyectos de reglamentación y recibe y transmite observaciones
- **Notificación** a la Secretaría de la OMC de las medidas proyectadas que no se ajusten a norma internacional, o sin norma, con efecto significativo en el comercio, con antelación para recibir observaciones. En urgencia puede aplicarse y notificarse después. En 2025 hubo un récord de 2.496 notificaciones, cerca del 80 % de economías en desarrollo
- **Unión Europea**: notifica la Comisión, a través de la **DG SANTE**

El sistema **ePing** (2016) permite recibir alertas sobre notificaciones MSF y OTC.

2.7 Solución de diferencias

Se rige por el Entendimiento sobre Solución de Diferencias:

- Consultas, con terceros. Si fracasan, grupo especial, que en cuestiones científicas recaba asesoramiento de expertos (art. 11)
- El informe se adopta salvo consenso negativo. El Órgano de Apelación está paralizado desde diciembre de 2019, por lo que la Unión y otros crearon el arbitraje de apelación provisional **MPIA** (art. 25 del Entendimiento)
- Si no se aplican las recomendaciones, compensaciones o suspensión de concesiones

Caso más conocido, **Hormonas en la carne de vacuno**: EEUU y Canadá impugnaron la prohibición europea y el Órgano de Apelación concluyó en 1998 que carecía de evaluación del riesgo adecuada. Se autorizaron represalias y el asunto se encauzó con un memorándum con EEUU en 2009, revisado en 2019, con contingente de vacuno sin hormonas. Otros: Australia: Salmón, Japón: Manzanas, Productos biotecnológicos y Rusia: Porcino.

03 EL ACUERDO MSF: EVOLUCIÓN

El Acuerdo ha impulsado la armonización con las tres hermanas y resuelto muchas preocupaciones sin diferencia formal. Se articula en exámenes periódicos (art. 12.7), el primero a los tres años y desde Doha 2001 al menos cada cuatro:

- Resultados previos: consultas ad hoc y debate sobre normas privadas, acotado a cuestiones MSF
- XII Conferencia Ministerial (2022): Declaración MSF sobre desafíos modernos, con informe del Comité en junio de 2024
- **Sexto examen** (marzo de 2025, trigésimo aniversario): recomendaciones sobre desafíos emergentes, regionalización, transparencia y cooperación con organismos de normalización. Creó un Grupo de Trabajo sobre Transparencia, que comenzó sus trabajos en noviembre de 2025, y un sistema de mentoría para países en desarrollo

Debates actuales: resistencia a los antimicrobianos, nuevas técnicas de mejora genética, peste porcina africana y gripe aviar, regionalización, retrasos en aprobaciones y controles digitales.

04 EL PORTAL ACCESS2MARKETS: ESPECIAL ATENCIÓN A LAS MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS

4.1 Origen y objetivos

La Comisión vela por que la legislación de la Unión cumpla el Acuerdo MSF y defiende el acceso de los exportadores europeos a terceros mercados, desde 1996 con la Estrategia de Acceso a los Mercados y su base de datos, reforzada en 2007 con la Asociación para el Acceso a los Mercados. El **13 de octubre de 2020** lanzó **Access2Markets**, que integra la antigua base de datos (exportadores) y el Trade Helpdesk (importadores). Es gratuito, multilingüe y pensado para las PYME.

4.2 Estructura y contenido

- **My Trade Assistant**: por producto y países de origen y destino, informa de aranceles, formalidades, requisitos, origen, barreras y estadísticas. Cubre exportaciones a más de 120 mercados e importaciones en la Unión
- **ROSA**: autoevaluación de normas de origen
- **Acuerdos comerciales**: ventajas por socio
- **Barreras comerciales y Punto Único de Entrada** (noviembre de 2020): base de barreras en terceros países y formulario

para denunciarlas
- **Guías y recursos**, con contactos de autoridades competentes

4.3 Los aspectos sanitarios y fitosanitarios en el portal

Las medidas MSF pesan especialmente por afectar al comercio agroalimentario. El portal las trata desde cuatro perspectivas:

- **Exportar**: requisitos sanitarios del destino, como certificados oficiales, listas de establecimientos, análisis de riesgo y tratamientos cuarentenarios
- **Importar en la Unión**: requisitos, certificados y controles en frontera, basados en el marco MSF europeo:
  - **Reglamento (CE) 178/2002**, legislación alimentaria general: crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y consagra el análisis del riesgo y el principio de precaución
  - **Reglamento (UE) 2017/625**, controles oficiales, con el sistema IMSOC, que incluye TRACES
  - **Reglamento (UE) 2016/429**, sanidad animal, y **Reglamento (UE) 2016/2031**, sanidad vegetal
  - **Reglamento (CE) 396/2005**, límites máximos de residuos de plaguicidas, y **Reglamento (UE) 2015/2283**, nuevos alimentos
- **Barreras MSF**: filtro por tipo de medida, con estado y gestiones
- **Acuerdos comerciales**: capítulos MSF con regionalización, equivalencia, prelistado de establecimientos, plazos y comités específicos

4.4 Access2Markets en la estrategia de acceso a los mercados

Ante una barrera MSF la Comisión actúa mediante:

- La **Asociación para el Acceso a los Mercados**: comité consultivo, grupos sectoriales (uno MSF) y equipos en terceros países
- Observaciones a notificaciones y preocupaciones en el Comité MSF
- Diálogos bilaterales y capítulos MSF de acuerdos comerciales
- Asistencia técnica y participación en Codex, OMSA y CIPF
- Como último recurso, la solución de diferencias, como en Rusia: Porcino

En España, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación negocia protocolos y certificados con **CEXGAN** (origen animal) y **CEXVEG** (vegetal). La Secretaría de Estado de Comercio mantiene un portal de barreras vinculado a Access2Markets.

05 CASOS CONCRETOS

- **Peste porcina africana en España**: el 27 de noviembre de 2025 reapareció en jabalíes de Cerdanyola del Vallès, sin casos en explotaciones. China, Corea del Sur y Reino Unido aceptaron la regionalización, y Filipinas en mayo de 2026. Japón, México y Taiwán suspendieron las importaciones de toda España, y las exportaciones a Japón y México cayeron unos 350 M€ en el primer semestre de 2026. Ejemplo directo del art. 6
- **Rusia: Porcino**: Rusia prohibió en 2014 el porcino de toda la Unión por peste porcina africana en Lituania y Polonia. Grupo especial (2016) y Órgano de Apelación (2017) vieron vulneración del MSF, sobre todo en regionalización. La Unión pidió suspender concesiones por unos 1.390 M€ anuales
- **Cítricos (Sudáfrica frente a la Unión)**: la Unión exige requisitos estrictos contra la mancha negra y la polilla de la falsa manzana. Sudáfrica impugnó (DS613 y DS624) por falta de justificación científica y los grupos especiales se establecieron en julio de 2024
- **Encefalopatía espongiforme bovina**: muchos países prohibieron el vacuno europeo y algunos mantuvieron restricciones años pese a la OMSA
- **Límites máximos de residuos**: el **Reglamento (UE) 2023/334** redujo los límites de clotianidina y tiametoxam, invocando la protección de los polinizadores, con preocupaciones comerciales en el Comité MSF
- **Nuevos alimentos**: ante la preocupación de países como Perú, se prevé un procedimiento simplificado para alimentos tradicionales que exige 25 años de uso seguro en origen

06 CONCLUSIÓN

El Acuerdo MSF equilibra durante más de tres décadas la protección de la salud de personas, animales y plantas y la libertad de comercio, exigiendo medidas basadas en la ciencia y en normas internacionales y respetando el nivel de protección de cada miembro.

Los retos son la expansión de enfermedades animales, el cambio climático, la resistencia a los antimicrobianos, las nuevas técnicas genómicas y la tensión entre medidas sanitarias y objetivos medioambientales globales. Para España, la regionalización y la agilidad en los certificados son decisivas, y el SOIVRE, como servicio de información, contribuye a la transparencia y a defender el acceso de sus productos.